

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่	กรมสามัญศึกษา	โจทก์
3753/2538	บริษัท แอล.เอช.คอนสตรัคชั่น	จำกััด
	กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249

พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 11

ป.พ.พ. มาตรา 797

โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสามกระทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย และฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ 1 ปี เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกามีไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง

ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุซึ่งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เมื่อจำเลยกระทำละเมิดโดยขุดดินในที่ราชพัสดุขึ้นมาใช้ถมในการก่อสร้างโรงเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจฟ้อง เมื่อไม่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้โจทก์ฟ้องคดี โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบละเมิด เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์ โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์และไม่ได้แก้อุทธรณ์ในประเด็นความรับผิดชอบตามสัญญา

ของจำเลยที่ 1 ประเด็นความรับผิดชอบตามสัญญาของจำเลยที่ 1 จึงยุติในชั้นอุทธรณ์แล้ว
ไม่เป็นประเด็นวินิจฉัยในชั้นฎีกา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบละเมิด เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3
อุทธรณ์ โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์และไม่ได้แก้อุทธรณ์ในประเด็นความรับผิดชอบตามสัญญา
ของจำเลยที่ 1 ประเด็นความรับผิดชอบตามสัญญาของจำเลยที่ 1 จึงยุติในชั้นอุทธรณ์แล้ว
ไม่เป็นประเด็นวินิจฉัยในชั้นฎีกา

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

ศาลแพ่ง - นายธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายทวีชัย เจริญบัณฑิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ